

APÉNDICE A

Partes:

- **FORTÍN MAURE S.A.**, con domicilio en la calle Arce 940 piso 2, Ciudad de Buenos Aires, (en adelante la "LOCADORA"),
- **SUCCESSFUL BOXES S.R.L.** (CUIT 30-71627980-0), con domicilio en la calle Santo Domingo 2468, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante la LOCATARIA) y
- El Sr. **CARLOS ALBERTO CASTELLI** (DNI 4.623.524), con domicilio en la calle Juana Manso 1661 Piso 5 Of 505, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en carácter de fiadora y garante de las obligaciones a cargo de la LOCATARIA (en adelante la "FIADORA").

Términos y Condiciones:

PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 La LOCADORA es propietaria del inmueble ubicado en la calle Presidente José Evaristo Uriburu N° 1789 y 1799, esquina a la calle Vicente López N° 2008/ 2014/ 2016/ 2018/ 2022/ 2024/ 2026/ 2030/ 2032/ 2036/ 2038/ 2046/ 2054/ 2056/ 2058/ 2064/ 2066/ 2070/ 2074/ 2076/ 2080/ 2082/ 2086/ 2088/ 2092/ 2094/ 2098, esquina calle Junín N° 1648/ 1650/ 1652/ 1654/ 1658 y 1670, de la Ciudad de Buenos Aires, lugar donde ha construido y explota un centro comercial cuya denominación es "Recoleta Urban Mall".
- 1.2 La LOCATARIA declara ser conocedora en forma acabada de la finalidad global, específica y de funcionamiento de un centro comercial de las características de Recoleta Urban Mall, las que pueden ser definidas, con carácter meramente enunciativo, de la siguiente manera: (i) Criterio de organización, planificación y funcionamiento como un todo integrado, (ii) Dirección y administración centralizada a cargo de la LOCADORA, o la ADMINISTRADORA que ésta designe, (iii) Sujeción a una normativa interna de carácter uniforme, (iv) Promoción y publicidad de carácter integral y coparticipada, (v) Explotación de diversos ramos de comercio y prestación de servicios de acuerdo con las preferencias del consumidor, (vi) Rigurosa selección de locatarias, teniendo en cuenta sus especiales cualidades personales y atendiendo a una asignación de los locales en forma planificada y complementaria, (vii) Reconocimiento por parte de las locatarias de la necesidad y conveniencia de una facultad reglamentaria en la LOCADORA tendiente a lograr el objetivo del centro comercial en su conjunto, (viii) Concurrencia de locatarias en la explotación de rubros del comercio que pueden ser iguales o similares, (ix) Fijación del Canon Locativo a través de una participación porcentual de la facturación de cada locataria, combinado con una suma fija, y (x) Inexistencia de una relación societaria o análoga entre la LOCADORA y la LOCATARIA, o entre aquella y el conjunto de las locatarias.
- 1.3 La LOCATARIA se obliga, a respetar, cumplir y hacer cumplir principalmente a quienes de ella dependan, el conjunto normativo vigente.
- 1.4 Las partes reconocen que, dada la finalidad del centro comercial delineada en el apartado 1.2 de esta cláusula, el incumplimiento de las obligaciones asumidas en esta Oferta, su Reglamento y Documentos Anexos, acarrearía gravísimos perjuicios, tanto a las restantes locatarias como al centro comercial considerado en su conjunto.
- 1.5 En virtud de los fundamentos señalados, y en especial el papel esencial de la voluntad de las partes, éstas han acordado en la presente Oferta, en su Reglamento y sus Documentos Anexos, determinadas limitaciones de sus respectivos derechos y obligaciones, debiendo ser interpretadas las atribuciones otorgadas a la LOCADORA como resultado de la libre voluntad y en beneficio de todas las locatarias, incluyendo la LOCATARIA.
- 1.6 Se aclara entonces que los términos "contrato", "contrato de locación", "Contrato" y "Contrato de Locación" utilizados en el presente significa el Contrato de Locación que resultará vigente y exigible y con plenos efectos entre las partes al momento en que la LOCADORA acepte la Oferta enviada por la LOCATARIA de acuerdo con los términos de la Carta Oferta.

SEGUNDA: OBJETO

- 2.1 En caso de tener lugar la Aceptación de la Oferta, La LOCADORA dará en locación a la LOCATARIA, de acuerdo con las condiciones establecidas en la presente, el local N° **RM-L214**, ubicado en el Nivel Dos (2), del centro comercial Recoleta Urban Mall, (en adelante el "Local"), constando de una superficie aproximada de 79,10 m2, todo lo cual surge de los planos que que se adjuntan como Anexo I

TERCERA: CONTRATO Y DOCUMENTOS ANEXOS

- 3.1 El presente es indivisible. Integran el presente, a todos los efectos, los Documentos Anexos que a continuación se detallan:
 - I. Planos y Documentación Técnica
 - II. Sistema de Pago E-Gift Card
 - III. Reglamento Interno
 - IV. Código de Edificación Interno

V. Código de Especificaciones Técnicas para la Captura de Datos

VI. Instructivo de Seguros

VII. Documentación relativa a la FIADORA

- 3.3 En caso de divergencia o duda entre los Documentos Anexos, prevalecerán las cláusulas del presente. Sin perjuicio de lo antedicho, en caso de plantearse alguna cuestión no prevista -explícita o implícitamente- en el presente, o en sus Documentos Anexos, la misma será resuelta definitivamente por la LOCADORA -o la ADMINISTRADORA que ésta designe.
- 3.4 La LOCADORA tiene la facultad de modificar el Reglamento Interno y/o el Código de Edificación Interno de Recoleta Urban Mall, cuando a su exclusivo criterio así lo aconsejen las circunstancias.
- 3.5 Las modificaciones que pudieran acordar las partes con respecto al presente y sus Documentos Anexos deberán constar siempre por escrito.
- 3.6 Si algún apartado o cláusula del presente y sus Documentos Anexos, o su aplicación a alguna persona o en alguna circunstancia, resulta no válido o inaplicable, el resto del presente y sus Documentos Anexos, no será afectado.
- 3.7 El hecho que la LOCADORA no exigiese a la LOCATARIA el cumplimiento de una o más cláusulas establecidas en el presente y sus Documentos Anexos, no significa que la LOCADORA renuncie a tales derechos.
- 3.8 La LOCATARIA reconoce que en caso de que la LOCADORA decida aceptar la Oferta cursada mediante el presente, la LOCADORA lo hará en virtud de la solvencia evidenciada por la LOCATARIA y su FIADORA mediante la información suministrada a la LOCADORA. La falta de correspondencia entre dicha información y la situación económica de la LOCATARIA o su FIADORA hará incurrir a los responsables en las previsiones de los artículos 172 y 300 del Código Penal, y será causa suficiente para que la LOCADORA disponga la resolución del presente Contrato por culpa grave de la LOCATARIA.

CUARTA: PLAZO DE VIGENCIA DE LA LOCACION

- 4.1 En caso de tener lugar la Aceptación de la Oferta, el plazo de locación del presente será de **treinta y seis (36) meses**, contados a partir del **1 de enero de 2023**, finalizando, en consecuencia sin necesidad de notificación o requerimiento judicial o extrajudicial alguno por parte de la LOCADORA el día **31 de diciembre de 2025**, salvo que el mismo se resuelva con anticipación con arreglo a lo previsto en el presente.
- 4.2 Vencido el plazo de la locación o a su extinción por cualquier causa, la LOCATARIA deberá restituir el Local en forma inmediata a la LOCADORA de conformidad a lo establecido en la cláusula Décimo Sexta del presente. La continuación en la tenencia del Local por parte de la LOCATARIA y/o la extensión de recibos y facturas por parte de la LOCADORA, no implicará la tácita reconducción o prórroga del plazo de la locación.
- 4.3 Si la LOCATARIA continuase con la tenencia del Local, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula Décimo Sexta del presente, deberá igualmente cumplir con las obligaciones establecidas en el presente y sus Documentos Anexos.
- 4.4 Toda oferta de renovación realizada por la LOCATARIA deberá ser expresada por escrito, y por lo menos noventa (90) días antes de que venza el presente en curso de ejecución, teniendo la LOCADORA un plazo de treinta (30) días de recibida la misma para responderla por igual medio.
- 4.5 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1221 del Código Civil y Comercial, la LOCATARIA podrá resolver anticipadamente el presente sin causa pero siempre y cuando hayan transcurrido seis meses de vigencia del presente, y se cumplan las siguientes otras condiciones: La LOCATARIA deberá notificar en forma fehaciente su decisión a la LOCADORA con una antelación mínima de noventa (90) días. Asimismo, se conviene en caso de hacer uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, la LOCATARIA debe abonar a la LOCADORA, en concepto de indemnización, la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble y la de un mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso. La LOCATARIA no podrá ejercer el derecho que por esta cláusula se le otorga si al momento de su pretensión resolutoria estuviere en mora respecto del pago de alquileres, servicios y/o cualquier otra deuda o cargas surgidas de las obligaciones del presente o su calidad de LOCATARIA. Finalmente, se conviene que en caso de que la LOCATARIA ejerciere esta facultad perderá el depósito de garantía el que quedará definitivamente en beneficio de la LOCADORA.

QUINTA: PRECIO

5.1 COMPONENTES DEL PRECIO

El precio de la locación está compuesto por:

- a. Derecho de Ingreso
- b. Canon Locativo

El precio de la locación no incluye el resto de los pagos estipulados en otras cláusulas del presente. En consecuencia, ante cualquier cambio en la legislación vigente que impida el cobro de tales rubros, la LOCATARIA faculta en este acto a la LOCADORA a recalcular el precio elevándolo en la cantidad suficiente para hacer frente a tales conceptos.

5.2 DERECHO DE INGRESO

En caso de tener lugar la Aceptación de la Oferta, la LOCATARIA deberá abonar por el ingreso al centro comercial Recoleta Urban Mall, la suma de pesos un millón seiscientos ochenta mil (\$1.680.000) más IVA y Percepción de Ingresos Brutos.

Las partes acuerdan que, en la medida que la LOCATARIA cumpla con todas las obligaciones de pago y se encuentre al día en el cumplimiento de las restantes obligaciones emergentes del presente, y, sin que ello implique reconocimiento, renuncia futura ni antecedente de ningún modo, la LOCADORA no ejercerá su derecho al cobro de dicho Derecho de Ingreso. Una vez extinguido el presente si la LOCATARIA hubiese cumplido con todas sus obligaciones de pago y demás emergentes del presente, la LOCADORA liberará a la LOCATARIA de la obligación de pagar el Derecho de Ingreso correspondiente condonándose dicha obligación en su totalidad. Por el contrario, en caso de que la LOCATARIA hubiese incumplido alguna obligación de pago y/o demás previstas en el presente, la LOCADORA podrá exigir el pago del Derecho de Ingreso debiendo la LOCATARIA abonarlo dentro de los 30 días de recibida la correspondiente factura.

5.3 CANON LOCATIVO

5.3.1 El "Canon Locativo Total" o "Canon Locativo" será equivalente al siete por ciento (7%) de la facturación bruta total mensual correspondiente al Local, con un mínimo mensual -en adelante "Canon Locativo Básico"- fijado, en la suma de pesos ciento cuarenta mil (\$140.000), más IVA y Percepción de Ingresos Brutos.

5.3.2 El Canon Locativo Básico (CLB), por razones exclusivamente comerciales, se incrementará en forma trimestral y acumulativa a partir del 1 de abril de 2023. El porcentaje de incremento a aplicar sobre el CLB vigente en dicho momento, será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la República Argentina según información del INDEC – o el organismo que lo sustituya – tomando como referencia el índice publicado correspondiente al trimestre anterior a la fecha en la que corresponda facturar el ajuste. Si durante la vigencia del presente, dicho índice no existiera y/o dejara de existir y/o de publicarse, se utilizará el Índice de Precios al Consumidor que publica la Ciudad de Buenos Aires, si no fuera posible la aplicación de alguno de los dos índices mencionados, las Partes establecerán de común acuerdo en un plazo no mayor a treinta (30) días corridos desde la fecha del último índice obtenido, un coeficiente o índice que reemplace a los establecidos.

Se entiende por facturación bruta total mensual, en adelante la "facturación", al producto total de las ventas y/o servicios realizados en el o desde el Local desde el 1º hasta el último día inclusive de cada mes. La facturación comprenderá a todos los negocios iniciados, encaminados, preparados o realizados en o desde el Local, cualquiera sea la naturaleza o forma de las operaciones realizadas y sea cual fuera la modalidad de pago (efectivo, cheque, carta de crédito, a crédito, en cuotas, intercambio u otra). Las ventas a crédito o en cuotas serán consideradas como ventas realizadas por el precio total de la operación en el día de concretarse la misma, no aceptándose deducciones por cuotas o créditos incobrables. La facturación no incluirá el Impuesto al Valor Agregado, u otro que pudiera reemplazarlo, siempre que fuese un impuesto cuyo importe se agrega al precio de venta, que la LOCATARIA lo cobre al cliente y lo pague a las autoridades fiscales. Ningún otro impuesto a pagar por la LOCATARIA se deducirá del valor de la facturación.

5.3.3 Queda expresamente pactado que en ningún caso la LOCATARIA podrá solicitar la reducción o disminución del Canon Locativo Básico.

Cualquier tipo de impuesto, tasa o contribución, creado o a crearse, que en el futuro gravase los importes que por Canon Locativo u otros conceptos se devenguen a favor de la LOCADORA, incluida la posibilidad de aplicación del Impuesto al Valor Agregado o equivalente, será a exclusivo cargo de la LOCATARIA.

5.3.4 En el supuesto que los trabajos a realizarse en el Local fuesen por causa imputable a la LOCATARIA, y como consecuencia de ellos se origine una suspensión en su explotación comercial, la misma no podrá solicitar el cese ni disminución en el pago de ninguna obligación dineraria a su cargo, ni retener sumas de dinero que adeudase a la LOCADORA, ni reclamar por resarcimiento de daños y perjuicios. Durante el período que la LOCATARIA tenga impedida la explotación comercial del Local, se entenderá que el Canon Locativo Total será igual al promedio de las sumas obtenidas en los últimos seis (6) meses, o período inferior si no hubiesen transcurrido seis meses de vigencia del presente.

5.3.5 En el caso de corresponder el Impuesto de Sellos, se tomará como base para su cálculo la sumatoria de los Cánones Locativos Básicos (o del Canon Locativo Total promedio del último año de Contrato si se conociera y éste fuera mayor), más el monto resultante del cálculo del Fondo de Promoción Permanente, ambos importes multiplicados por el plazo de vigencia del Contrato de Locación, más el importe correspondiente al Derecho de Ingreso. No integran la base imponible los montos en concepto de expensas e impuestos, conforme lo establecido por el artículo 438 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ley 5.237. Las partes acuerdan que el pago del Impuesto de Sellos, en el caso de corresponder, será soportado en su totalidad por la LOCATARIA.

5.4 CONDICIONES Y OPERATORIA DE PAGOS

5.4.1 La LOCATARIA abonará a la LOCADORA el Canon Locativo Básico indicado en el apartado 5.3.1 de la presente cláusula del primero al quinto día hábil de cada mes, por mes adelantado, (i) mediante depósito en, o transferencia a, la cuenta bancaria de la LOCADORA que seguidamente se indica (o a la que con posterioridad ésta indique por escrito) o (ii) en el domicilio de la LOCADORA sito en Arce 940

piso 3° sector Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusiva elección de la LOCADORA.

Salvo que con una antelación de cinco días corridos a la fecha de pago la LOCADORA haya informado a la LOCATARIA una cuenta bancaria distinta de la que seguidamente se indica o que el pago deba ser realizado mediante cheque en el domicilio arriba indicado, el pago del precio del Canon Locativo deberá ser efectuado mediante depósito en, o transferencia a, la siguiente cuenta bancaria:

Banco:	Banco Santander
Tipo y número de cuenta:	Cuenta Corriente en Pesos N°760-000750/6
A Nombre de:	Fortin Maure S.A.
CUIT:	30-61944792-8
CBU:	0720760220000000075068
Alias	Fortinmaure-11

Se considerará que la LOCATARIA ha cumplido con su obligación de pago comprometida en el presente cuando la LOCADORA extienda a la LOCATARIA un recibo oficial firmado por un apoderado de la LOCADORA con facultades y capacidad suficiente. La LOCADORA deberá extender el mencionado recibo a la LOCATARIA cuando los fondos debidos de acuerdo con el presente depositados en, o transferidos a, la cuenta bancaria de la LOCADORA se encuentren efectivamente acreditados en la cuenta bancaria de la LOCADORA (en caso de que el pago se haya efectivizado mediante depósito o transferencia) o cuando el cheque recibido de la LOCATARIA haya sido efectivamente depositado y los fondos debidos se encuentren acreditados en la cuenta bancaria de la LOCADORA (en caso de que el pago se haya efectivizado en el domicilio de la LOCADORA mediante cheque).

La operatoria, términos y condiciones del pago del Canon Locativo previstos en este punto 5.4.1 se aplicarán también para el pago de los restantes rubros que integran el precio del presente de acuerdo con lo estipulado en el punto 5.1 de la presente cláusula Quinta (Derecho de Ingreso y Canon Locativo), del Fondo de Promoción previsto en la cláusula Sexta y de las Expensas previstas en la cláusula Séptima del presente.

- 5.4.2 Como el Canon Locativo Total recién será conocido al final del período mensual que se abona (ya que se paga en forma anticipada), la diferencia -si la hubiese- que resulte de la resta entre el Canon Locativo Total y el Canon Locativo Básico, deberá ser abonada conjuntamente con el Canon Locativo Básico correspondiente al mes siguiente, en el domicilio indicado en el apartado 5.4.1 de la presente cláusula.
- 5.4.3 La falta de pago del Canon Locativo en las condiciones establecidas en los párrafos precedentes, producirá la mora automática por el mero vencimiento de los plazos, siendo aplicable en caso de incumplimiento lo dispuesto en la cláusula Octava del presente.
- 5.4.4 La prueba del cumplimiento de las obligaciones de entregar sumas de dinero que incumban a la LOCATARIA, sólo será reconocida mediante la presentación de recibo oficial emanado de la LOCADORA o de la ADMINISTRADORA que ésta designe.
- 5.4.5 Adicionalmente a lo previsto en el apartado 17.1 *in fine* de la cláusula Decimo Séptima, se conviene que el derecho a efectuar la imputación de cualquiera de las sumas abonadas por la LOCATARIA en virtud del presente estará siempre en cabeza de la LOCADORA sin perjuicio de si tal imputación es hecha en el momento del pago en cuestión. Asimismo, se conviene que la LOCATARIA consiente en este acto la facultad de la LOCADORA de extinguir cualquier obligación de pago en cabeza de la LOCADORA mediante compensación con los importes que aquella deba a ésta.

5.5 MODIFICACIÓN DEL CANON LOCATIVO BÁSICO. REAJUSTE A PEDIDO DE LA LOCADORA

- 5.5.1 La LOCATARIA declara haber examinado detallada y cuidadosamente la actual situación de los mercados involucrados, especialmente el inmobiliario y el financiero, y manifiesta que ha tenido en cuenta la posibilidad de fluctuaciones en dichos mercados, por lo que renuncia expresa e irrevocablemente a invocar la teoría de la imprevisión, onerosidad sobreviniente, lesión enorme, abuso de derecho y/o cualquier otro instituto semejante actual o futuro, en orden a obtener la cancelación de cualquiera de las obligaciones de pago con una cantidad menor de la prevista, o la revisión de lo pactado, o una disminución del Canon convenido, o el acogimiento a eventuales regímenes de emergencia locativa que pudieran desnaturalizar lo que las mismas han pactado libremente, salvo que éstos supuestos tengan causa u origen en la aplicación de cláusulas previstas en el presente.
- 5.5.2 Las partes convienen que, si por modificación, reforma o ajuste de la legislación monetaria en vigencia, o por decisión judicial o por cualquier otro motivo o razón no existiere prohibición de actualización monetaria o indexación de sumas de dinero, los importes que deban ser abonados por la LOCATARIA en pesos serán actualizados aplicando los índices de precios al consumidor -nivel general, o de precios mayoristas- que publique el INDEC o el organismo que lo sustituya o cualquier otro índice de ajuste, según lo determine exclusivamente la LOCADORA, y sin que su elección signifique un precedente para los casos futuros.
- 5.5.3 Las partes acuerdan que, durante el plazo de vigencia de la locación, la LOCADORA podrá solicitar a la LOCATARIA la revisión equitativa del Canon Locativo, en una o más oportunidades, bajo el marco de los principios de la buena fe negocial, esfuerzo compartido, equilibrio de las prestaciones y equidad, con

fundamento en circunstancias objetivas del mercado locativo vigentes al momento de cada pedido y con arreglo al siguiente procedimiento:

- i) La LOCADORA deberá comunicar por medio fehaciente a la LOCATARIA el pedido de revisión equitativa del Canon Locativo;
- ii) Una vez recibido por la LOCATARIA el pedido de revisión, ambas partes deberán negociar de buena fe la eventual modificación del Canon Locativo, durante los siguientes quince (15) días corridos contados desde la recepción por la LOCATARIA del pedido de revisión, considerando al efecto los precios de plaza y los valores de mercado vigentes en ese momento para el destino, rubro y local de características previstas en el presente;
- iii) En caso de que las partes alcancen un acuerdo con la FIADORA se reunirán en las oficinas de la LOCADORA a efectos de dejar constancia del acuerdo arribado;
- iv) En caso de que transcurrido el plazo de quince (15) días mencionado en el ítem (ii) anterior las partes no hubieran arribado a un acuerdo y celebrado el correspondiente convenio modificatorio del presente, la LOCADORA quedará habilitada para requerir a dos empresas inmobiliarias de primera línea, conocidas en el mercado y que operen en la zona, una cotización para el Canon Locativo, según precios de plaza y valores de mercado vigentes en ese momento para el destino, rubro y local de las características previstas en el presente. La LOCADORA indicará que deberán expedirse dentro de un plazo de diez (10) días corridos y responder por escrito remitiendo sus respuestas en dos ejemplares originales al domicilio de la LOCADORA;
- v) La LOCADORA deberá remitir al domicilio de la LOCATARIA un ejemplar original de cada una de las respuestas de la empresa inmobiliaria dentro de los siguientes cinco días de haber recibido dicho informe;
- vi) Las partes convienen que una vez completado este procedimiento el nuevo Canon Locativo será igual al promedio de las cotizaciones realizadas, el mismo será efectivo en forma retroactiva a partir del mes en que la LOCATARIA hubiere realizado el pedido de revisión, y deberán suscribir el correspondiente instrumento de modificación del presente, siendo tal suscripción obligatoria para ambas partes (no obstante lo cual, el nuevo monto del Canon Locativo determinado de la manera aquí prevista será obligatorio para la LOCATARIA y para la FIADORA codeudora solidaria de la LOCATARIA, con independencia de la suscripción o no del instrumento modificatorio);
- vii) Si alguna de las empresas inmobiliarias no realizare en término su cotización, el monto del Canon Locativo se mantendrá en la cantidad vigente al momento del inicio del procedimiento y hasta tanto quede modificado en virtud de un nuevo procedimiento de revisión equitativa del Canon Locativo que eventualmente se inicie a partir de un nuevo pedido de revisión formulado por la LOCADORA con arreglo a lo previsto en este apartado 5.5 (ello, claro está, sin perjuicio de las modificaciones que resulten en virtud del apartado 5.5.2);
- viii) Los gastos que irrogue la aplicación del procedimiento aquí establecido serán soportados del siguiente modo: (a) en caso de quede mediar acuerdo entre las partes respecto de la revisión del Canon Locativo y del nuevo monto del Canon Locativo, dentro del plazo de quince (15) establecido en el punto (ii) precedente, los gastos del procedimiento serán soportados por las partes en idénticas proporciones; (b) en caso de no mediar acuerdo de partes al respecto y resultar necesaria la intervención de las empresas inmobiliarias al efecto, b.1) si resultare un nuevo monto del Canon Locativo (es decir, que las cotizaciones de las inmobiliarias determinen la procedencia del pedido de revisión formulado por la LOCADORA) los gastos serán soportados por la LOCATARIA y b.2) si no resultare un nuevo monto del Canon Locativo (es decir, que las inmobiliarias determinen la improcedencia del pedido de revisión) los gastos serán soportados por la LOCADORA;
- ix) La LOCADORA podrá ejercer el derecho previsto en este apartado 5.5.3 e iniciar el proceso de revisión transcurridos como mínimo seis (6) meses desde el último pedido de revisión, y así sucesivamente, cuantas veces resultare procedente hasta la terminación del plazo de vigencia del presente.

5.6 SISTEMA DE FACTURACIÓN MINORISTA DE LA LOCATARIA, FISCALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD

5.6.1 La Fiscalización de la contabilidad, de los libros y papeles de comercio de la LOCATARIA, constituye un derecho exclusivo e irrevocable de la LOCADORA, o de la ADMINISTRADORA que ésta designe, la que a esos fines podrá implementar las medidas que estime más convenientes para la obtención de la información que le permita conocer la facturación y todas las operaciones concernientes al giro comercial de la LOCATARIA.

5.6.2 La LOCATARIA deberá registrar todas las operaciones comerciales que se inicien, conduzcan, finalicen, ejecuten o presten en el Local, y deberá informarlas diariamente a la LOCADORA y/o los auditores que éste designe. Luego, semanalmente (en días y condiciones que deberá determinar la LOCADORA y en los formularios que entregará a la LOCATARIA a tales efectos, que ésta deberá devolver firmados), la LOCATARIA entregará a la LOCADORA información detallada sobre todas las operaciones comerciales, detalle y facturación total correspondiente a cada día de la semana anterior. Estos formularios tendrán el carácter de declaración jurada. Los mencionados informes serán confeccionados en los formularios y de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto proporcionará la LOCADORA, o la ADMINISTRADORA

que ésta designe, en forma completa, y deberán ser firmados por la LOCATARIA, o la persona que ésta designe, certificando que la información brindada es correcta y verdadera.

El contenido de los formularios a los que refiere el apartado anterior deberá ser ratificado por la LOCATARIA mediante informes mensuales, de los cuales deberán surgir la facturación bruta total mensual obtenida por la LOCATARIA en el Local correspondientes al mes calendario anterior. Estos informes deberán ser firmados y entregados a la LOCADORA antes del día tres (3) del mes calendario siguiente.

La LOCATARIA deberá llevar sus registros y libros contables en legal forma y siguiendo criterios contables actualizados de aceptación general.

La LOCATARIA se obliga a mantener y poner a disposición de la LOCADORA dentro del radio de la Ciudad de Buenos Aires y durante toda la vigencia de la relación locativa, la documentación relacionada con las ventas del Local, incluyendo todos los libros y registros en que consten los antecedentes contables, balances, stocks, inventarios de mercaderías, ventas (sin perjuicio del medio de pago), movimientos diarios de todas las operaciones y declaraciones y constancias de pago de impuestos correspondientes a las ventas mensuales de mercaderías y/o servicios iniciadas, conducidas, finalizadas, entregadas y/o prestadas en el Local (aún cuando hubiesen sido finalizadas, conducidas, iniciadas entregadas y/o prestadas en cualesquiera otros lugares).

La LOCATARIA deberá permitir que la LOCADORA y/o los auditores que éste designe revisen sus libros y registros, así como cualquier otra documentación que pueda ser relevante a los efectos de verificar el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente. Adicionalmente, y a los mismos efectos, deberá permitir que la LOCADORA envíe observadores (que podrán permanecer dentro del Local) y/o implemente cualquier otro mecanismo de auditoría (tales como: punto fijo, control y toma de inventario comparativos, arqueos de caja en presencia del encargado del Local, etc.) que estime conveniente a su solo criterio -incluyendo la instalación de sistemas computarizados- en la medida en que ello no afecte la atención al público y permita a la Locataria resguardar su información comercial respecto de terceros.

Si la LOCADORA lo solicitare, la LOCATARIA deberá entregar una certificación contable de un auditor independiente en la que conste el volumen de ventas llevadas a cabo en el Local en el período requerido. El costo de obtener este certificado estará en cabeza de la LOCATARIA.

Sin perjuicio del derecho genérico de control y auditoría al que refieren los apartados precedentes la LOCADORA podrá, cuando lo considere conveniente, encargar una auditoría independiente completa y detallada de las operaciones llevadas a cabo en el Local. Esta auditoría podrá abarcar hasta tres (3) años. Si de la auditoría resultara: (i) una diferencia menor al cinco por ciento (5%) respecto de la facturación informada por la LOCATARIA, el costo de la auditoría estará a cargo de esta última, además de los importes faltantes, o (ii) una diferencia superior al cinco por ciento (5%) respecto de la facturación informada por la LOCATARIA, además del costo de la auditoría y del pago de los importes faltantes, la Locataria deberá abonar a la LOCADORA un interés compensatorio y punitivo calculado sobre los importes no abonados por la LOCATARIA, a una tasa igual a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos comerciales vigente a la fecha de cálculo, o (iii) una diferencia superior al diez por ciento (10%) respecto de la facturación informada por la LOCATARIA, además de las consecuencias previstas para el supuesto del inciso (ii) precedente, la LOCATARIA deberá pagar a la LOCADORA una multa equivalente a tres (3) veces el valor del Can Locativo del período mensual inmediato anterior; todo ello sin perjuicio del derecho de la LOCADORA en cada uno de esos supuestos de resolver el presente por incumplimiento de la LOCATARIA.

El recibo de alquiler emitido por la LOCADORA sobre la base de las declaraciones formuladas por la LOCATARIA no obstará en ningún modo a los controles y auditorías a los que refieren los apartados anteriores, ni afectará su derecho a percibir las eventuales diferencias, intereses y multas.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de entregar los informes a los que refieren los apartados precedentes, así como cualquier obstáculo, dificultad o impedimento de los controles o auditorías de la LOCADORA que sea consecuencia de un acto u omisión de la LOCATARIA serán, sin perjuicio de cualquier otra consecuencia pactada en el presente, causal de resolución automática del presente por culpa de la LOCATARIA.

Si por cualquier causa no pudiera determinarse la facturación total mensual, entonces deberá aplicarse el siguiente criterio: la Locadora considerará como Canon Locativo el Canon Locativo más alto de los últimos seis (6) meses inmediatos precedentes al mes de que se trate. Como excepción a lo aquí dispuesto, para el primer semestre se tomará como Canon Locativo Total el Canon Locativo Básico.

- 5.6.3 La LOCATARIA deberá desarrollar una interfase cuyas especificaciones técnicas se anexan como documento Anexo V en el presente, de acuerdo con las características del servidor central de la misma y al software de la captura de datos.
- 5.6.4 La LOCATARIA se compromete a utilizar para la operación del Local el sistema informático para la administración y control de la operación del centro comercial referido en la cláusula 5.6.2, y que permita cumplir con los estándares de control de un shopping; todo ello, a satisfacción de la LOCADORA.

Sin perjuicio de lo expuesto, en el supuesto que la LOCADORA así se lo solicite, la LOCATARIA deberá utilizar para la operación del Local cualquier sistema informático de registro y/o información que le indique la LOCADORA (de manera general para el centro comercial y a los efectos aquí previstos), sin que ello implique asunción por la Locadora de obligación ni de responsabilidad alguna en la materia ni exoneración o disminución de las obligaciones y responsabilidades de la LOCATARIA de utilizar los sistemas que correspondan y de observar toda la normativa vigente en la materia.

SEXTA: FONDO DE PROMOCION PERMANENTE

- 6.1 La LOCATARIA se obliga a abonar en el domicilio de la LOCADORA, o de la ADMINISTRADORA que ésta designe, mensualmente, para el Fondo de Promoción Permanente, una suma de dinero equivalente al **quince por ciento (15%) del Canon Locativo Total** correspondiente al mes anterior, el cual se pagará del primer al quinto día hábil de cada mes. La mora en el pago de cualquiera de los importes a los que refiere esta cláusula será asimilada a, y tendrá los mismos efectos que, la falta del pago del precio.
- 6.2 Dicho Fondo estará destinado exclusivamente a la Promoción Permanente y Publicidad Institucional y a la difusión de las actividades y características propias del centro comercial Recoleta Urban Mall, teniendo como propósito la atracción de la mayor cantidad posible de público consumidor, no pudiendo ser destinado a actividades particulares de la LOCATARIA ni de las restantes locatarias.
- 6.3 Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el curso de cada año y en no más de dos meses, la LOCADORA podrá, cuando a su exclusivo criterio lo estime conveniente, disponer un incremento de la contribución de hasta el cincuenta (50%) por ciento respecto de la última suma que hubiera abonado la LOCATARIA. Es facultad exclusiva de la LOCADORA disponer el incremento del porcentual en las formas previstas, sin que ello habilite a la LOCATARIA a rescindir el Contrato ni exigir por dicha causa indemnización y/o compensación alguna.
- 6.4 Los excedentes líquidos que resulten de la rendición de cuentas anual serán destinados al fondo de referencia correspondiente al año siguiente.
- 6.5 La LOCATARIA se obliga, además, a participar en, y adherirse a, todas las promociones generales colectivas del centro comercial -y/o en las que participe el centro comercial Recoleta Urban Mall, que disponga la LOCADORA a su exclusivo criterio. Sin perjuicio de ello, las promociones con participación de entidades bancarias o que impliquen descuentos sobre el precio de los productos de la LOCATARIA, requerirán previa conformidad de la LOCATARIA mediante una adhesión adicional debidamente suscripta.

SEPTIMA: EXPENSAS COMUNES Y EXPENSAS PROPIAS

- 7.1 Quedan a cargo de la LOCATARIA y del conjunto de todas las locatarias todos los gastos y expensas comunes ordinarias y/o extraordinarias, por excepcionales que fueran, y los costos de servicios y seguros contratados por la LOCADORA, o por la ADMINISTRADORA que ésta designe, incluyendo los correspondientes a las áreas alquilables y a las de uso común, que sean necesarios y/o convenientes para la operación, funcionamiento, conservación, mejoramiento, administración y fiscalización del centro comercial Recoleta Urban Mall y de sus áreas comunes y bienes de uso común. Estos gastos o expensas en adelante son llamadas "expensas comunes".

La totalidad de las expensas comunes del centro comercial se asignarán a las locatarias proporcionalmente a la superficie alquilada (con relación al área alquilada total del centro comercial) y en función de las características de los locales correspondientes, según el procedimiento y cálculos que establezca la LOCADORA.

La LOCATARIA deberá abonar las expensas a partir del **1 de enero de 2023** inclusive.

A todos los efectos vinculados con el presente, la falta de pago de las expensas comunes constituirá y será asimilada a, y tendrá los mismos efectos que, el incumplimiento en el pago del precio del presente.
- 7.2 En caso de aumentar o disminuir la superficie del Local o del área locable del centro comercial, se modificará el porcentual de participación en las expensas comunes en la proporción que corresponda.
- 7.3 Serán a cargo de la LOCATARIA los gastos originados en las facturas de servicios de teléfono -incluido el adicional por resguardo de línea-, energía eléctrica, gas y la provisión de agua y evacuación de desagües cloacales u otros, derivados de consumos del Local determinados por los medidores individuales, así como también el pago de autorizaciones municipales o de otros organismos del Estado, impuestos, tasas, contribuciones y servicios, creados o a crearse, y todos aquéllos que redunden en beneficio exclusivo de la LOCATARIA, y/o que graven o puedan gravar la explotación del Local, su habilitación, apertura y funcionamiento, así como el ejercicio de las actividades que se realicen en el mismo. Estos gastos o expensas en adelante son llamadas expensas propias del Local.
- 7.4 La LOCATARIA deberá anticipar mensualmente, conjuntamente con el pago del importe correspondiente al Canon Locativo Básico, el importe de dinero que estime la LOCADORA, o la ADMINISTRADORA que ésta designe, como su participación en los gastos necesarios para atender las expensas comunes. En forma mensual, la LOCADORA, o la ADMINISTRADORA que ésta designe, practicará una rendición de cuentas acerca de lo recaudado y aplicado en concepto de expensas comunes. Con tal motivo, si las sumas que se hubiesen adelantado mensualmente para atender las expensas comunes resultaran mayores a la realmente debida por el mes liquidado, el saldo a favor de la LOCATARIA será imputado a cuenta del mes siguiente, siendo compensable con la suma que por ese período corresponda abonar. Si las sumas adelantadas resultaran inferiores a la que

corresponda abonar por el mes liquidado, dicho saldo deudor, deberá ser cancelado por la LOCATARIA, dentro del plazo previsto para el pago del anticipo de las expensas comunes correspondientes al mes inmediato posterior al que se realizó la rendición de cuentas.

- 7.5 En caso de que por cualquier causa se produjera vacancia en la locación de algún o algunos locales, a los efectos del pago de las expensas comunes y propias correspondientes a los mismos, éstos serán considerados como integrantes de las áreas comunes y serán abonadas por las restantes locatarias en la proporción que corresponda. Si esta situación persistiese por más de tres (3) meses, a partir del mes cuarto, los gastos del espacio o local en cuestión serán soportados por la LOCADORA.
- 7.6 Dentro de la totalidad de las expensas comunes del centro comercial, se expresan a continuación, a título meramente ejemplificativo, los siguientes gastos o expensas que las integran:
- i) Operación, conservación y mantenimiento del centro comercial,
 - ii) Funcionamiento de las instalaciones de infraestructura del centro comercial y de las áreas de uso común,
 - iii) Control de la seguridad del centro comercial y de las áreas y bienes de uso común,
 - iv) Limpieza de las áreas de uso común y retiro de residuos, envases, otros materiales y escombros del centro comercial,
 - v) Control de la carga, descarga y circulación de mercaderías y otros elementos,
 - vi) Salarios del personal, incluyendo el personal de supervisión y gerencia, empleado por la LOCADORA, para realizar la operación y mantenimiento del centro comercial, las áreas de uso común y las instalaciones, incluyendo las cargas sociales y los beneficios otorgados,
 - vii) Honorarios de auditoría y preparación y certificación de estados contables,
 - viii) Impuestos, tasas y contribuciones de todo tipo, actuales o futuros, que afecten o graven al inmueble del centro comercial, ya sea en su totalidad o en sus distintas unidades y espacios, comprendiéndose a título ilustrativo los impuestos municipales, las tasas de alumbrado, barrido y limpieza y las correspondientes a la provisión de agua y evacuación de desagües cloacales, y
 - ix) Primas de todas las pólizas contratadas por la LOCADORA, incluyendo, sin limitación, las siguientes:
 - (a) Contra incendio que cubra los edificios, instalaciones, maquinaria, equipamiento, muebles y otros bienes,
 - (b) Que cubra los riesgos de rotura de máquinas,
 - (c) Que cubra los riesgos de rotura de vidrios, vidrieras y puertas de acceso,
 - (d) Que cubra los riesgos de funcionamiento indebido y fugas de las instalaciones contra incendio,
 - (e) Que cubra los riesgos de robos u otros actos delictivos,
 - (f) Que cubra los riesgos de inundación, daños del agua y del humo,
 - (g) De accidentes de trabajo, amparando el personal de la LOCADORA, o de la ADMINISTRADORA que ésta designe, que trabaja para el centro comercial, como así también el personal contratado o subcontratado para realizar trabajos para el mismo,
 - (h) De responsabilidad civil, que cubra los riesgos de lesiones y/o daños que pudieran sobrevenir a cualquier persona y/o bienes de terceros, con motivo de trabajos que se realicen para el centro comercial, o con motivo de la actividad que se desarrolla en el mismo, o a consecuencia de incendio, rayo y/o explosión, descargas eléctricas y escapes de gas, carteles, letreros y/u objetos afines y suministro de alimentos,
 - (i) Que cubra el riesgo de la cobranza del Canon Locativo y otros pagos que deban realizar las locatarias a la LOCADORA de acuerdo con las normas establecidas en el presente y Documentos Anexos,
 - (j) Otros riesgos que la LOCADORA, o que la ADMINISTRADORA que ésta designe, a su exclusivo criterio considere razonable asegurar.
- 7.7 Incluirán también los rubros de expensas comunes del centro comercial, los impuestos, tasas y contribuciones de todo tipo, actuales o futuros, que afecten o graven al inmueble del centro comercial, ya sea en su totalidad o en sus distintas unidades y espacios, comprendiéndose a título ilustrativo los impuestos municipales, las tasas de alumbrado, barrido y limpieza y las correspondientes a la provisión de agua y evacuación de desagües cloacales.
- 7.8 Incluirán también los rubros de expensas comunes del centro comercial, los honorarios de administración del centro comercial debidos a la LOCADORA, o a la ADMINISTRADORA que ésta designe, los que no podrán exceder del quince (15) por ciento de la totalidad de las expensas comunes del centro comercial. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a estos honorarios, o impuesto que pueda reemplazarlo en el futuro, será considerado como una expensa común del centro comercial.

OCTAVA: INCUMPLIMIENTO - MORA

- 8.1 Una vez aceptada la Oferta por la LOCADORA el incumplimiento de una de las partes respecto de cualquiera de las obligaciones emergentes del presente y/o de sus Documentos Anexos, producirá su mora automática facultando a la otra a optar por exigir su cumplimiento o dar por resuelto de pleno derecho el presente, sin

- necesidad de Interpelación Judicial o extrajudicial alguna, mediante simple notificación fehaciente con derecho en ambos casos al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados y/o al cobro de las sumas que eventualmente se adeudasen cualquiera sea su concepto.
- 8.2 En el caso que la LOCADORA opte por exigir el cumplimiento de la obligación en mora, el incumplimiento de la LOCATARIA devengará en forma automática una multa diaria a favor de la LOCADORA equivalente al medio por ciento (0,50%) del Canon Locativo Básico, a partir del incumplimiento y durante todo el período que dure el mismo.
- 8.3 Eventualmente, y si ello fuera posible, podrá la LOCADORA hacer cesar el incumplimiento ejecutando por sí o por terceros, por cuenta y cargo de la LOCATARIA, los actos que omitidos por ésta fueran causantes de su mora, incluyendo el pago de obligaciones dinerarias (artículo 730, inc. b del Código Civil y Comercial), en cuyo caso la LOCATARIA estará obligada a reembolsarle a la LOCADORA todos los gastos directos en que hubiese incurrido con más un recargo del diez por ciento (10%) de los mismos en concepto de gastos.
- 8.4 Las partes convienen especialmente que todas las obligaciones dinerarias que sean pagadas fuera de término devengarán un interés punitivo igual a la tasa que aplica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos a treinta (30) días con más un cincuenta por ciento (50%) de dicha tasa por cada día de atraso en la cancelación de la obligación.
- 8.5 La LOCATARIA como consecuencia de su incumplimiento, deberá abonar en concepto de gastos administrativos, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto total adeudado a la fecha de pago, monto total cuyo cálculo es el siguiente: 1) para obligaciones no dinerarias es la multa (calculada según el apartado 8.2 de esta cláusula), y si corresponde, se le debe sumar los trabajos ejecutados por cuenta de la LOCATARIA (calculados según el apartado 8.3 de esta cláusula); 2) para obligaciones dinerarias se debe sumar el capital adeudado, el interés punitivo (calculado según el apartado 8.4 de esta cláusula) y la multa (calculada según el apartado 8.2 de esta cláusula).
- 8.6 En el caso que la LOCADORA se vea obligada a recurrir a la vía judicial, para hacer cumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato derivadas del incumplimiento de la LOCATARIA, o bien cuando la LOCADORA resulte ser una de las partes en un juicio originado por acciones causadas por la LOCATARIA, o personal a su cargo o que tenga relación con la misma (clientes, proveedores, contratistas o simples visitantes), o a causa del presente y sus Documentos Anexos, los honorarios, costas, costos y demás gastos originados en el procedimiento serán a cargo de la LOCATARIA, los cuales deberán ser reembolsados por la misma dentro de los cinco (5) días de su requerimiento por parte de la LOCADORA, o de la ADMINISTRADORA que ésta designe.
- 8.7 El perdón o remisión que pudiese efectuar la LOCADORA, o la Administradora que ésta designe, en virtud de algún incumplimiento de parte de la LOCATARIA, no será considerado como una renuncia a los derechos que le correspondiesen a la LOCADORA originados ante posteriores incumplimientos de la LOCATARIA.

NOVENA: PENALIDADES

- 9.1 Considerando ambas partes que el adecuado funcionamiento del Centro Comercial exige el estricto, puntual e íntegro cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por la LOCATARIA, y que los eventuales incumplimientos en que pueda incurrir la LOCATARIA, sus dependientes, encargados, responsables, proveedores y demás asistentes a su local, afectarán a la totalidad del conjunto que integra el centro comercial Recoleta Urban Mall; con el consecuente deterioro de la imagen y concepto de dicho centro comercial, además de otros perjuicios, convienen las partes que tales incumplimientos generarán la aplicación de las penalidades fijadas en esta cláusula, sin perjuicio de su acumulación a las específicas multas que se prevean en cada caso, y además del derecho reconocido exclusivamente a la LOCADORA de resolver el presente.
- 9.2 Las penalidades previstas en esta cláusula están fijadas por cada infracción y por cada día que la misma perdure, salvo que se indique expresamente otra modalidad, y hasta el cese del incumplimiento.
- 9.3 Adicionalmente a todas las penalidades que puedan corresponder, si la LOCATARIA incurre en mora deberá abonar en concepto de gastos administrativos, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto de las multas devengadas, y sin perjuicio de los gastos y honorarios por constataciones, cartas documento y/o cualquier otro gasto que hubiera podido erogarse a consecuencia de la infracción.
- 9.4 Fijase las siguientes multas para los casos específicos a que se refieren:
- 9.4.1 La violación de la obligación de respetar los horarios que determine la LOCADORA o el Administrador para la apertura y cierre de los locales, devengará una multa diaria equivalente al 10% del último Canon Locativo Básico devengado a favor de la LOCADORA o efectivamente abonado por la LOCATARIA.
- 9.4.2 La mora en la entrega de las declaraciones de ventas semanales y mensuales, devengará una multa diaria equivalente al 5% del último Canon Locativo Básico devengado a favor de la LOCADORA o efectivamente abonado por la LOCATARIA.
- 9.4.3 La violación a las limitaciones establecidas en cuanto a la naturaleza, calidad, tipo, cantidad y marca de los bienes y servicios respecto de los cuales se encuentra habilitado contractualmente la LOCATARIA para comercializar en el Local, generará una multa equivalente al 10% del último Canon Locativo Básico devengado a favor de la LOCADORA o efectivamente abonado por la LOCATARIA para cada oportunidad en que se verifique la trasgresión.

- 9.4.4 La violación de obligaciones relativas a la decoración, rotación, actualización y presentación de vidrieras y fachada del local, así como las relativas a la limpieza, mantenimiento general, instalaciones deficientes o incompletas, generarán una multa equivalente al 5% del último Canon Locativo Básico devengado a favor de la LOCADORA o efectivamente abonado por la LOCATARIA por cada trasgresión que se produzca.
- 9.4.5 La violación a las disposiciones de encendido simultaneo de los sistemas de inyección y extracción de aire, así como la falla en su instalación, generará una multa equivalente al 5% del último Canon Locativo Básico devengado a favor de la LOCADORA o efectivamente abonado por la LOCATARIA por cada vez que se incumpla dicha obligación.
- 9.4.6 La falta de higiene, las deficiencias bromatológicas, las fallas en instalaciones que puedan poner en riesgo a terceros o al conjunto (especialmente sistemas contra incendio), genera una multa equivalente al 10% del último Canon Locativo Básico devengado a favor de la LOCADORA o efectivamente abonado por la LOCATARIA por cada vez que ello ocurra. El incumplimiento de las expresas instrucciones impartidas por el Asesor Bromatológico y/o las gerencias competentes de la LOCADORA en materia de bromatología, así como en caso de verificarse en las inspecciones circunstancias que pudieren conllevar peligro para la salud de terceros (incluyendo clientes y empleados de la LOCATARIA o de otras locatarias), en interés del Centro Comercial en su conjunto, podrá disponer la LOCADORA la clausura preventiva del Local -o la prohibición de inaugurar, en su caso- hasta tanto se cumplan las obligaciones a cargo de la LOCATARIA, y el Local se encuentre en condiciones aptas a satisfacción de la LOCADORA.
- 9.4.7 Como regla general, por cada incumplimiento, violación o trasgresión de cualquiera de las normas generales complementarias del presente incluidas en los Documentos Anexos, la LOCATARIA deberá abonar una multa que oscilará entre el equivalente al 5% y el 15% del último Canon Locativo devengado a favor de la LOCADORA o efectivamente abonado por la LOCATARIA y que será determinada a exclusivo criterio del Administrador o la LOCADORA.
- 9.4.8 La venta de mercaderías de segunda selección, así como la de mercaderías usadas (salvo que la LOCATARIA estuviere habilitada contractualmente para la venta de antigüedades) o la oferta de bienes o servicios que a criterio de la LOCADORA no se ajusten al nivel y jerarquía del Centro Comercial, así como la implementación de técnicas, modalidades o mecánicas de comercialización y/o publicidad inescrupulosos, o que dañen la imagen del Centro Comercial según lo determine la LOCADORA, o que den lugar a sanciones administrativas, judiciales o de cualquier otra naturaleza, devengará una multa que oscilará entre el equivalente al 10% y el 20% del último Canon Locativo Básico devengado a favor de la LOCADORA o efectivamente abonado por la LOCATARIA por cada incumplimiento, según el criterio que aplique la LOCADORA, en cada caso, y sin que ello sienta precedente alguno a favor de la LOCATARIA sancionada o los restantes locatarios.
- 9.4.9 Si la LOCATARIA disminuyera o disimulara en cualquier forma el valor real de facturación mensual, la multa será el equivalente al triple de cada una de las sumas que debería haber percibido la LOCADORA y su pago hubiera sido omitido por la LOCATARIA, conforme se estipula en el apartado 5.4 y concordantes de la cláusula Quinta del presente.
- 9.4.10 Si la LOCATARIA impidiere, retardare, imposibilitare o dificultare la fiscalización y verificación de sus volúmenes de venta, se generará una multa del 10% (diez por ciento) del último Canon Locativo Básico devengado a favor de la LOCADORA o efectivamente abonado por la LOCATARIA, por cada día de mora.
- 9.4.11 Cualquier infracción a otras obligaciones contractuales de la LOCATARIA, que no tenga previsto un tratamiento especial en esta cláusula, generará una multa equivalente al 10% del último Canon Locativo devengado a favor de la LOCADORA o efectivamente abonado por la LOCATARIA por cada día de mora.
- 9.5 Detectada por la LOCADORA o el ADMINISTRADOR cualquiera de las infracciones previstas en la presente cláusula, o cualquier incumplimiento de la LOCATARIA, la LOCADORA o el ADMINISTRADOR emitirán la nota de débito correspondiente. Si dentro del tercer día de recibida la nota de débito, la LOCATARIA no presentare descargo por escrito, la multa quedará consentida y firme, considerándose que la LOCATARIA la ha consentido en forma expresa y deberá ser abonada dentro de las 24 (veinticuatro) horas por la LOCATARIA. Si presentare la LOCATARIA su descargo por escrito, podrá -a exclusivo criterio de la LOCADORA o el Administrador- dejarse sin efecto la multa dispuesta, anulándose el débito, total o parcialmente, en su caso.

DECIMA: DENOMINACION, DESTINO Y USO DEL LOCAL ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA LOCATARIA

- 10.1 Sujeto a la aceptación de la Oferta por parte de la LOCADORA, la LOCATARIA se obliga, y es una obligación esencial del presente, a destinar el Local exclusivamente a la instalación, explotación comercial de venta minorista y funcionamiento en forma continua e ininterrumpida en el rubro de: **Marroquinería y bijouterie, bajo el nombre o giro comercial de "EL LUCERO", comercializando productos de la marca EL LUCERO**, quedando terminantemente prohibido todo cambio de destino -incluso ampliándolo o disminuyéndolo- y/o modificación de la razón social o denominación indicados precedentemente (conforme art. 1205 del Código Civil y Comercial), sin autorización expresa y por escrito de la LOCADORA, quien podrá negarse sin expresión de causa, siendo aplicable en caso de incumplimiento lo dispuesto en la cláusula Octava del presente.

- 10.2 La LOCATARIA no podrá usar ningún espacio del Local para trabajos administrativos u otros que no sean de venta. La LOCATARIA tampoco podrá usar ningún espacio del Local para vivir, dormir u otros propósitos residenciales, o mantener animales de cualquier tipo, así como elaborar platos cocinados salvo en aquellos locales cuyo destino sea la gastronomía. La LOCATARIA no podrá subdividir el Local ni alterar su numeración, ni agruparlo con otros.
- 10.3 Es obligación de la LOCATARIA -y a su exclusivo cargo- obtener las autorizaciones, aprobaciones, permisos y habilitaciones, ya sean municipales o legales, que sean necesarias para desarrollar en el Local las actividades comerciales convenidas.
- 10.4 La LOCATARIA no podrá -ni aún gratuitamente- utilizar el Local o permitir el uso del mismo con fines religiosos, políticos, culturales o deportivos, salvo autorización expresa de la LOCADORA o de la Administradora que ésta designe.
- 10.5 La LOCATARIA acepta, en este acto adherirse al sistema de crédito, pago y, una vez que la LOCADORA así lo decida, de fidelización, de Recoleta Urban Mall, sobre cuyo reglamento, implementación y condiciones en el presente acto y mediante la firma del presente declara conocer y aceptar en su totalidad y nada tener que objetar, como así también que a su exclusivo costo, se deberá adherir a uno o más sistemas de tarjetas de crédito.
- 10.6 La LOCATARIA deberá participar en las campañas promocionales que pueda establecer la LOCADORA. Dichas campañas podrán ser transitorias o permanentes, o bien sufrir modificaciones en el transcurso del tiempo.
- 10.7 La LOCATARIA deberá desarrollar su actividad comercial de acuerdo con las siguientes pautas básicas:
- 10.7.1 Únicamente de venta minorista.
 - 10.7.2 En todo y sólo en el espacio del Local.
 - 10.7.3 En forma plena, continua, estando y permaneciendo abierto para atender al público, durante los días y los horarios de atención al público que sean establecidos por la ADMINISTRADORA, durante todo el plazo de vigencia de la locación y hasta la efectiva restitución del Local a la LOCADORA, excepto únicamente cuando el Local no pueda ser utilizado por daños debidos a un incendio u otras causas de fuerza mayor, o para realizar reparaciones necesarias u obras de reforma previamente autorizadas por la LOCADORA, o por la ADMINISTRADORA que ésta designe. Es decir, está prohibido el cierre temporal del Local por vacaciones u otras causas.
 - 10.7.4 En forma activa y con debida diligencia y eficiencia, de manera tal de lograr el máximo volumen de ventas, y contribuir a establecer y mantener una buena imagen para todo el centro comercial.
 - 10.7.5 Contar con personal capacitado y serio, con modos y vestimenta apropiados, en número suficiente para atender adecuadamente la demanda del público concurrente al centro comercial.
 - 10.7.6 Toda publicidad que se realice, incluyendo el material promocional impreso, con relación a la actividad comercial del Local, deberá utilizar la denominación, destino y uso del Local establecido en el presente y deberá incluir el nombre, isotipo y logotipo del centro comercial Recoleta Urban Mall como referencia de ubicación.
 - 10.7.7 Cumplir las normas establecidas por las pólizas de las compañías de seguros contratadas por la LOCADORA y por ella misma.
 - 10.7.8 Cumplir con todos los requerimientos exigidos por las normas legales vigentes.
- 10.8 La LOCATARIA no podrá: (i) Realizar ventas a nivel mayorista, (ii) Realizar ventas telefónicas o de catálogo de mercaderías que no venda "en el mostrador" del Local, (iii) Realizar ventas de mercaderías aplicando y promocionando una política comercial de descuentos o liquidaciones de stock o similares, (iv) Realizar en el Local venta de mercaderías mediante el sistema de remate o de outlet, (v) Vender mercadería usada, de segunda mano o con fallas de calidad, (vi) Realizar actividades peligrosas o insalubres, (vii) Instalar máquinas en el Local, excepto las habituales de un escritorio administrativo.
- 10.9 La LOCATARIA deberá contar en todo momento con:
- 10.9.1 Muebles e instalaciones adecuadas,
 - 10.9.2 Con un surtido y volumen de stock correspondiente a los productos que comercialice, que implique tener en caso de indumentaria, la totalidad de las prendas correspondientes a la colección de la estación vigente, en todos sus talles y en toda la gama de colores existentes en el mercado.
 - 10.9.3 En los otros rubros deberá contar con un surtido y volumen de stock correspondiente a los productos que comercialice.
 - 10.9.4 La LOCADORA o la Administradora que ésta designe podrán en cualquier instancia o momento, proceder a realizar, sin necesidad de previo aviso alguno, a la LOCATARIA, una auditoría a efectos de constatar el acabado cumplimiento de las obligaciones asumidas por ésta en las cláusulas 10.9.2 y 10.9.3, según el rubro que la misma desempeñe. El resultado de la misma será entregado a la LOCATARIA, quien en todos los casos deberá dejar constancia de su recepción, sirviendo a tales efectos la firma del encargado del local o de alguno de sus empleados.
 - 10.9.5 En caso de que el resultado de la auditoría no fuera satisfactorio, la LOCADORA podrá a su exclusivo criterio, aplicar apercibimientos administrativos a la LOCATARIA; y si durante el transcurso del mismo – con una vigencia máxima de 3 años –, la misma recibiera o mereciera por los menos 3

apercibimientos administrativos, la LOCADORA se encuentra facultada para rescindir el presente por exclusiva culpa de la LOCATARIA, sin que éste tenga derecho a reclamo alguno contra aquella. Queda expresamente aclarado que el hecho de que la LOCATARIA no adeude suma alguna a la LOCADORA, no es obstáculo alguno para que ésta aplique la rescisión del presente, por cuanto el cuidado de la imagen y estado de los locales y de las colecciones que en ellos se ofrecen al público es de vital importancia para la actividad comercial del centro comercial y para el éxito económico del presente.

- 10.10 La LOCATARIA no podrá percibir del público por sus ventas o servicios precios superiores a los que simultáneamente rigiesen -respecto de artículos y/o servicios de similar naturaleza y calidad- en negocios propios de la LOCATARIA dentro o fuera del centro comercial y dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.
- 10.11 La LOCATARIA declara que posee los derechos suficientes para la explotación y promoción de la marca y la denominación comercial establecidas en la cláusula 10.1 precedente y sus respectivos logos y/o isologos en la República Argentina, así como los de los productos que comercializa y, en consecuencia, se encuentra facultada para asumir las obligaciones que se describen en el presente, sin que ello infrinja derechos de terceros.
- 10.12 La LOCATARIA se obliga a informar a la LOCADORA al final de cada período mensual y de acuerdo con el formato que la LOCADORA indique, todas las operaciones de comercialización de los productos y bienes y/o de prestación de servicios encaminados, preparados, realizados y/o finalizados en el o desde el Local mediante cualquier tipo de plataforma de comercio electrónico o venta online o a distancia, atento a que los mismos serán computados dentro de la facturación bruta total mensual en los términos del artículo 5.3.1.

DECIMO PRIMERA: CESION - SUBLOCACION

- 11.1 La LOCATARIA no podrá sublocar total o parcialmente el local, y no podrá ceder o transferir de ninguna otra forma, total o parcialmente, sus derechos y/u obligaciones bajo el presente ni tampoco vender total o parcialmente su fondo de comercio, excepto que medie autorización previa y por escrito por parte de la LOCADORA, renunciando en forma expresa la LOCATARIA a invocar lo estipulado en el art. 1620 del Código Civil y Comercial, se deja expresa constancia que en ese caso el cedente se mantendrá como co-obligado principal. Estas prohibiciones se fundamentan en la circunstancia de que la persona de la LOCATARIA y la actividad comprometida por él para el Local han sido especialmente consideradas por la LOCADORA, revistiendo el presente el carácter de intuitu personae respecto de la persona del LOCATARIA.
- 11.2 La LOCADORA tiene la facultad de vender, ceder o de cualquier otro modo transferir total o parcialmente la propiedad del centro comercial Recoleta Urban Mall, o el presente, sin necesitar para ello ningún tipo de autorización previa de parte de la LOCATARIA, la cual no tendrá ningún derecho a reclamar indemnización por daños y perjuicios.

DECIMO SEGUNDA: EXCLUSIVIDAD - PROHIBICION DE COMPETENCIA

- 12.1 La LOCADORA se reserva el derecho exclusivo de autorizar en el centro comercial Recoleta Mall el funcionamiento simultáneo de actividades comerciales similares o idénticas a las realizadas por la LOCATARIA, por cuenta propia o de terceros.
- 12.2 La LOCATARIA no podrá por tanto, reclamar por la existencia de otros locales en los que se lleven a cabo actividades comerciales similares o idénticas, sean o no competencia suya, ya sean preexistentes o que se instalen con posterioridad.
- 12.3 Queda expresamente convenido que la LOCATARIA no podrá colocar un local de las mismas o similares características para la venta de los mismos o similares productos o servicios que ofrece en el Local, en un radio de dos mil metros cuadrados alrededor del centro comercial Recoleta Mall.

DECIMO TERCERA: RESERVAS DE LA LOCADORA, NOMBRE, ISOTIPO Y LOGOTIPO DEL CENTRO COMERCIAL

- 13.1 La LOCADORA se reserva el derecho en cualquier momento de modificar -ampliar o disminuir-, cambiar o transformar libremente, cuando a su exclusivo criterio lo estime conveniente o cuando la Autoridad Pública así lo exija, la construcción del centro comercial Recoleta Urban Mall; como así también de introducir modificaciones de cualquier naturaleza en el edificio, en las playas de estacionamiento, en las áreas y bienes de uso común, en el exterior de los locales y en su estructura, o bien construir nuevos edificios o estructuras o locales o construir nuevos niveles o aumentar o disminuir el área del terreno del centro comercial, en cuyo caso únicamente la nueva área resultante y sus construcciones serán incluidas en el término centro comercial y sujetos a los términos del presente y sus Documentos Anexos. Tales modificaciones no afectan, cambian o invalidan el presente.
- 13.2 La LOCATARIA y sus dependientes deberán permitir el libre acceso al Local por parte de la LOCADORA -o quien ésta indicare- a fin de realizar las obras necesarias para la ejecución de los trabajos referidos en el apartado 13.1 de esta cláusula.
- 13.3 El nombre, isotipo y logotipo de Recoleta Urban Mall son de propiedad exclusiva y excluyente de la LOCADORA. Su uso continuado por la LOCATARIA no genera para ésta derecho de propiedad alguno.

DECIMO CUARTA: INSTALACION, EQUIPAMIENTO Y DECORACION DEL LOCAL

- 14.1 La instalación, equipamiento y decoración del Local deberá efectuarse de acuerdo con las normas y al procedimiento establecidos en esta cláusula, en el Código de Edificación Interno (Anexo IV) y en el Reglamento Interno (Anexo III) del presente. La aprobación de los planos y especificaciones del Proyecto de Instalación, Equipamiento y Decoración y Cronograma de Obra del Local por parte de la LOCADORA, no supone para la misma ninguna responsabilidad de ningún tipo, y sólo la LOCATARIA será responsable a todos los efectos por dichos planos y especificaciones.

Los trabajos que puedan tener incidencia sobre el conjunto del centro comercial o que sean solicitados por la LOCATARIA a la LOCADORA, tales como techos, adaptación de paredes portantes, etc., deberán ser ejecutados exclusivamente por la LOCADORA, por sí o por terceros, por cuenta y cargo de la LOCATARIA, en cuyo caso ésta última estará obligada a reembolsarle a la LOCADORA todos los gastos directos en que hubiese incurrido con más un recargo del diez por ciento (10%) de los mismos en concepto de gastos generales.

Dichas obras, tanto en su proyecto como en su ejecución, deberán ajustarse a todas las disposiciones incluidas en el presente, en particular las especificaciones técnicas que se adjunta al presente. Asimismo, a los efectos de ejecutar las obras, la LOCATARIA deberá contratar empresas constructoras, proveedoras y directores de obra de reconocido prestigio y solvencia en el mercado, con antecedentes en la ejecución y dirección, respectivamente, de obras de características similares a las previstas para el Local en emprendimientos similares al centro comercial. La LOCATARIA deberá terminar las obras interiores del Local con una antelación mínima de un (1) día respecto de la Fecha de Inauguración del Local.

En este acto la LOCATARIA autoriza a la LOCADORA (y/o a los profesionales que él designe) a ingresar en el Local a los efectos de inspeccionar las obras y el cumplimiento de las pautas constructivas previstas en el presente. Dicho ingreso deberá llevarse a cabo sin afectar el desarrollo de las obras, salvo que por razones de urgencia ello no fuera posible.

La LOCADORA tendrá la facultad de hacer suspender o demoler las obras, en la medida en que ellas violen las disposiciones incluidas en el presente (incluyendo sus Anexos), la normativa vigente y/o las reglas del arte, debiendo la LOCATARIA proceder a la inmediata devolución de las sumas abonadas por la LOCADORA. La LOCATARIA renuncia en forma irrevocable a iniciar cualquier reclamo con origen en estas facultades (incluyendo reclamos administrativos y/o judiciales que tengan por objeto impedir la suspensión o la demolición). Sin perjuicio de lo anterior, la LOCATARIA presta su conformidad para que la LOCADORA (y/o los profesionales que éste designe) soliciten la suspensión de las obras en caso de que la LOCATARIA no de cumplimiento a las pautas referidas precedentemente.

- 14.2 Todas las mejoras que la LOCATARIA introduzca en el Local de conformidad con las disposiciones contractuales y reglamentarias vigentes, y que tengan carácter de permanente adhesión al mismo, a opción de la LOCADORA quedarán a beneficio del inmueble sin derecho a resarcimiento de ninguna especie para la LOCATARIA, o la LOCADORA podrá requerir su demolición y restitución del Local a su estado original, a cargo de la LOCATARIA, con anterioridad a la restitución del mismo.
- 14.3 Estará a cargo exclusivo de la LOCATARIA el trámite de la habilitación municipal del Local, debiendo acreditar ante la LOCADORA haber iniciado dichos trámites dentro de los diez (10) días de recibido el Local.

DECIMO QUINTA: OBRAS POSTERIORES A REALIZAR EN EL LOCAL Y CONSERVACION DEL LOCAL

- 15.1 La LOCATARIA deberá someter a la aprobación de la LOCADORA, o de la Administradora que ésta designe, el proyecto de cualquier obra que quisiese realizar en el Local posteriormente a su ingreso, para lo cual la LOCATARIA deberá ajustarse a las normas y procedimientos establecidos en el presente, sus Documentos Anexos y los Reglamentos internos del Centro Comercial el cual la LOCATARIA manifiesta conocer en su totalidad y no objetar. La decisión de la LOCADORA con respecto a la aprobación de proyectos será definitiva e inapelable.

- 15.2 La obligación de conservación, mantenimiento y limpieza del Local por parte de la LOCATARIA en excelentes condiciones es de esencial cumplimiento, siendo exigible en forma permanente durante toda la locación y hasta la efectiva desocupación y restitución del Local.

El Local deberá encontrarse en todo momento en perfecto estado de conservación, seguridad, higiene y aseo. A tales efectos, la LOCATARIA deberá realizar tareas de pintura en forma periódica y cualesquiera otros trabajos preventivos o correctivos que fueren menester. Para ello deberá utilizar mano de obra especializada. Estas obligaciones serán a cargo de la LOCATARIA, y a su costo, riesgo y responsabilidad.

En materia de decoración, cartelera y presentación de vidrieras como así también la conservación y uso del Local se aplicarán las normas incluidas en el Reglamento Interno.

- 15.3 Si luego de intimado, la LOCATARIA no efectuare cualesquiera reparaciones (o tomare cualesquiera medidas) que resultaren necesarias a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula, la LOCADORA y/o el Administrador podrán realizarlas a costo de la LOCATARIA.

La LOCATARIA autoriza a la LOCADORA y/o al Administrador a ingresar al Local en cualquier momento a los efectos de constatar su estado, fiscalizar las obras que allí se lleven a cabo, verificar el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones dispuestas en la presente o en el Reglamento Interno (o cualesquiera otros Anexos o normas aplicables) o efectuar cualquier tarea de conservación que fuera necesaria. Dicho ingreso deberá llevarse a cabo sin afectar la normal operación del Local, salvo que por razones de urgencia ello no fuera posible.

Cuando los trabajos de mantenimiento y/o conservación sean realizados por la LOCADORA y/o Administrador, la LOCATARIA deberá permitir el ingreso del personal, de las herramientas y de los materiales, así como la instalación de otros mecanismos fijos que resulten necesarios para ejecutar esos trabajos.

DECIMO SEXTA: RESTITUCION DEL LOCAL. ABANDONO DEL LOCAL

- 16.1 Al término del presente, ya sea por vencimiento de su plazo de vigencia o por resolución anticipada, éste concluirá de pleno derecho, debiendo la LOCATARIA restituir inmediatamente el Local a la LOCADORA. La LOCADORA podrá iniciar con anterioridad al vencimiento, trámites judiciales o extrajudiciales que tengan por objeto lograr dicha restitución en tiempo oportuno.
- 16.2 La LOCATARIA deberá restituir el Local totalmente desocupado en buen estado de conservación, mantenimiento, higiene y de funcionamiento. Los trabajos necesarios a tales efectos, deberán ser realizados por la LOCATARIA con una anticipación no menor a diez (10) días y de modo de efectuar la restitución del Local en el día que terminase el presente.
- 16.3 Las mejoras introducidas por la LOCATARIA quedarán a favor de la LOCADORA a excepción de aquellas que sean separables. A los efectos de esta cláusula se considerarán "separables" aquellas mejoras que siendo retiradas no causen daño o alteren la estética del Local, ya sea en paredes, techos, pisos y/o entrepisos.
- 16.4 La LOCADORA no tendrá obligación alguna de reintegro por lo gastado por la LOCATARIA en concepto de instalación, equipamiento, mejoras, reformas, decoración y/o cualquier otro arreglo o conservación del Local que por el presente ésta hubiera realizado.
- 16.5 La LOCADORA tendrá derecho a exigir de la LOCATARIA que retire del Local todo lo que no forme parte del mismo y que, además, repare todos los daños, roturas y/o faltantes de cualquier tipo que existiesen y/o que pudiesen producirse con motivo de ese retiro. La omisión a esta obligación dará derecho a la primera, sin más trámite, a realizarlo por sí o por terceros, por cuenta y cargo de la segunda, en cuyo caso la LOCATARIA estará obligada a reembolsarle a la LOCADORA todos los gastos directos en que hubiese incurrido con más un recargo del diez por ciento (10%) de los mismos en concepto de gastos generales. Si los daños mencionados en este apartado incidiesen en la utilización inmediata del Local, serán también a cargo de la LOCATARIA los daños y perjuicios resultantes.
- 16.6 En el caso que la LOCATARIA permanezca con la tenencia del Local a partir de la fecha de finalización del presente, sin existir una explícita reconducción o prórroga del plazo de la locación instrumentada por escrito y firmada por representante de la LOCADORA, todas las cláusulas del presente y sus Documentos Anexos mantendrán su vigencia hasta la fecha de la efectiva restitución del Local a la LOCADORA, y en las condiciones establecidas en el apartado 16.2 de esta cláusula.
- 16.7 Si la LOCATARIA abandonare el Local o consignara judicialmente las llaves, deberá hacer todos los pagos estipulados en el presente hasta tanto la tenencia de la totalidad del Local le sea restituida a la LOCADORA judicialmente.

El abandono del Local por un período mayor a cinco (5) días corridos será considerado como abandono en los términos del art. 1219 del Código Civil y Comercial.

En el supuesto contemplado en el apartado anterior, y en el contexto de lo establecido en la cláusula Primera del presente, en caso de que la LOCATARIA hiciese abandono de la locación la LOCADORA podrá optar libremente por: i) retomar por sí inmediatamente la tenencia del Local (y disponer del mismo), y/o ii) ejercer cualesquiera acciones, recursos y/o derechos legales que le asistan, incluyendo -sin limitación- acciones de desalojo, medidas cautelares, acciones por cumplimiento del presente, acciones de daños y perjuicios, etc. La LOCATARIA renuncia a iniciar cualquier reclamo derivado directa o indirectamente del ejercicio de dichas facultades. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, si en caso de abandono de la locación la LOCATARIA tuviera deudas por cualquier concepto, la LOCADORA podrá también ejercer un derecho de retención sobre mercaderías, muebles, instalaciones, equipos, etc., hasta la concurrencia y pago de las deudas de la LOCATARIA, sin que ello implique -ni pueda interpretarse como- asunción ni reconocimiento de tales deudas en ningún caso.

DECIMO SEPTIMA: EXENCION DE RESPONSABILIDADES DE LA LOCADORA Y DE LA ADMINISTRADORA QUE ESTA DESIGNE

- 17.1 La LOCATARIA acepta que la LOCADORA, la Administradora que ésta designe, y sus respectivos directores y accionistas, no tendrán responsabilidad alguna, incluyendo responsabilidad civil, laboral, previsional, impositiva y/o penal, (a) por los trabajos de proyecto, instalación, equipamiento, mejoras, reformas, decoración y/o cualquier otro arreglo o conservación del Local que por el presente hayan efectuado la LOCATARIA y/o sus dependientes, empleados, contratistas y/o terceros por los que la LOCATARIA debiera responder, como así tampoco (b) por la operación, actividad, funcionamiento, administración y/o dirección de las actividades del Local y/o de la LOCATARIA, sea con motivo del cumplimiento de normas laborales, previsionales, de seguridad social, de higiene y seguridad en el trabajo, impositivas y/o cualquier otra referida a la LOCATARIA, a su personal administrativo, comercial, etc., y/o al personal que contrate temporariamente (por sí o por intermedio de proveedores, contratistas, etc.) incluyendo, aunque no limitado a, aquellas relativas a salarios mínimos, vacaciones, jubilaciones, descanso semanal, jornada legal, accidentes, trabajos en lugares insalubres, etc., o bien con motivo de cualquier daño que resulte (incluyendo daños al centro comercial) de actos, hechos u omisiones de la LOCATARIA y/o los de sus empleados, dependientes, contratistas, clientes, proveedores, visitas

La LOCATARIA también acepta y asume como propias y exclusivas dichas responsabilidades y se obliga a mantener indemne a la LOCADORA y/o la Administradora que ésta designe y a sus respectivos directores y accionistas, respecto de cualquier reclamo y/o demanda que éstas reciban con motivo de dichos hechos. Las partes entienden que esta obligación de indemnidad a favor de la LOCADORA, la Administradora que ésta designe y sus respectivos directores y accionistas, se aplicará cualquiera sea el título del reclamo o el fundamento legal de la condena y mientras dure el plazo de prescripción legal. En consecuencia, en caso de que la LOCADORA (o la Administradora que ésta designe y/o sus respectivos directores y accionistas) reciba cualquier reclamo que la LOCATARIA deba indemnizar en función de lo expuesto lo notificará por escrito a la LOCATARIA quien deberá pagar la indemnización a la LOCADORA dentro de los cinco (5) días de recibida tal notificación.

La LOCATARIA acepta que la LOCADORA y/o la Administradora que ésta designe, no tendrán responsabilidad alguna con respecto a los elementos de identificación, equipos e instalaciones, muebles y demás bienes de la LOCATARIA. La LOCATARIA también acepta y asume como propia y exclusiva dicha responsabilidad y se obliga a mantener indemne a la LOCADORA y/o la Administradora que ésta designe respecto de cualquier reclamo y/o demanda que éstas reciban con motivo de dichos hechos. Las partes entienden que esta obligación de indemnidad a favor de la LOCADORA y/o la Administradora que ésta designe se aplicará cualquiera sea el título del reclamo o el fundamento legal de la condena.

- 17.5 La LOCADORA y/o la ADMINISTRADORA que ésta designe, no será responsable por los daños y perjuicios ocurridos a personas o bienes, con motivo de incendio, explosión, caída de materiales, vapor, gas, electricidad, agua, lluvia, humedad, escapes o filtraciones de alguna parte del Local o del centro comercial o de los equipos e instalaciones de infraestructura del mismo.

- 17.7 La LOCADORA y/o la ADMINISTRADORA que ésta designe, no serán responsables por las deudas, compromisos u obligaciones de cualquier especie asumidas por la LOCATARIA, sea cual fuese su naturaleza, aún referente a las instalaciones, servicios y beneficios incorporados al Local o a las áreas comunes del centro comercial.
- 17.8 La LOCATARIA acepta que la LOCADORA y/o la ADMINISTRADORA que ésta designe, no tendrán responsabilidad alguna por los daños, lesiones o perjuicios que pudiesen sufrir los dependientes o empleados de la LOCATARIA o cualquier otra persona que se encontrase en el Local al momento del hecho, incluyendo accidente de operarios, trabajadores, dependientes de la LOCATARIA o de cualquier otra persona que estuviese trabajando para o a causa del Local. La LOCATARIA también acepta que la responsabilidad laboral, civil y/o penal será exclusivamente de la LOCATARIA, y se obliga (y) a contar, a su cargo, con una adecuada cobertura de seguros contra los riesgos de incendio, responsabilidad civil, robo, inundación y otros según lo establecido en la cláusula Décimo Novena del presente, debiéndose incluir en las pólizas respectivas la total exoneración de responsabilidades de la LOCADORA y de la ADMINISTRADORA que ésta designe, y (z) a mantener indemne a la LOCADORA respecto de cualquier reclamo que ésta reciba de los empleados, dependientes y cualquier otra persona que estuviese trabajando para la LOCATARIA o en el Local. Las partes entienden que esta obligación de indemnidad a favor de la LOCADORA y/o la Administradora que ésta designe se aplicará cualquiera sea el título del reclamo o el fundamento legal de la condena. En todos estos casos, la LOCATARIA deberá informar de inmediato a la LOCADORA, o a la ADMINISTRADORA que ésta designe, sobre los hechos ocurridos y sobre las demandas o acciones entabladas en contra de ella.
- 17.9 La LOCATARIA acepta que la LOCADORA y/o la ADMINISTRADORA que ésta designe, no tendrán responsabilidad alguna por los daños, lesiones o perjuicios que pudiesen sufrir los clientes o visitas o cualquier otra persona que se encontrase en el Local al momento del hecho. La LOCATARIA también acepta y asume como propias dichas responsabilidades y se obliga (y) a contar, a su cargo, con una adecuada cobertura de seguros contra dichos riesgos según lo establecido en la cláusula Décimo Octava del presente, debiéndose incluir en las pólizas respectivas la total exoneración de responsabilidades de la LOCADORA y de la ADMINISTRADORA que ésta designe, y (z) a mantener indemne a la LOCADORA respecto de cualquier reclamo que ésta reciba con motivo o causa en dichos hechos. Las partes entienden que esta obligación de indemnidad a favor de la LOCADORA y la Administradora que ésta designe se aplicará cualquiera sea el título del reclamo o el fundamento legal de la condena.
- 17.10 Se deja constancia que la responsabilidad extracontractual, contractual u otra de la LOCADORA, por cualquier reclamo emergente en relación con el presente en ningún caso (a) excederá la suma del/ o los Canon Locativo efectivamente percibida por la LOCADORA durante un período de seis (6) meses anteriores al momento de la materialización del daño; ni (b) se extenderá a ninguna consecuencia ni comprenderá ningún daño que no sea directo, inmediato y necesario del incumplimiento de la LOCADORA y, por consiguiente, no comprenderá los daños indirectos, mediatos, remotos, incidentales, daño moral, punitivos, sanciones ejemplificadoras, lucro cesante o pérdida de ganancias, o similares.

DECIMO OCTAVA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

- 18.1 En el supuesto de deterioro o pérdida parcial o total del Local, o de hechos que afecten su uso, se presumirá la culpa de la LOCATARIA en su producción.
- Serán soportados exclusivamente por la LOCATARIA todos aquellos daños que sufra la misma en el Local. La circunstancia de los casos fortuitos y de fuerza mayor no exime a las partes del cumplimiento de todas las cláusulas del presente y sus Documentos Anexos.
- 18.2 En los casos que resulte destruido o deteriorado total o parcialmente el Local, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 18.1 de esta cláusula, el presente continuará rigiendo y mantendrá sus plenos efectos entre las partes. La LOCADORA deberá realizar a su cargo las obras de reconstrucción para restaurar el Local a las condiciones que se encontraba a la fecha de entrega de la tenencia del mismo a la LOCATARIA, según consta en los planos y documentación técnica incluidos en el Anexo I y IV. Terminada dicha restauración, la LOCATARIA deberá comenzar en forma inmediata a reconstruir, reparar, y poner el Local en las mismas condiciones en que se hallaba antes de producirse el hecho. Estos últimos gastos serán soportados exclusivamente por la LOCATARIA.
- 18.3 Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 18.1 y 18.2 de esta cláusula, si el setenta y cinco (75%) por ciento del centro comercial Recoleta Urban Mall resultase en cualquier momento destruido, deteriorado, parcial o totalmente, la LOCADORA podrá dar por concluido el presente, previa comunicación por escrito a las locatarias dentro de los diez (10) días de ocurrido el hecho.
- En este caso, el presente quedará definitivamente concluido a los diez (10) días de dicha comunicación sin ninguna obligación de indemnizar a la LOCATARIA ni derecho alguno que le permita a la LOCATARIA recibir de la LOCADORA suma alguna.

DECIMO NOVENA: SEGUROS A CONTRATAR POR LA LOCATARIA

- 19.1 La LOCATARIA está obligada, desde la entrada en vigencia del presente y durante todo el plazo contractual, y hasta la efectiva desocupación y restitución del Local, a contratar y mantener vigentes los siguientes seguros debiendo ser emitidos todos a favor y en beneficio de la LOCATARIA y de FORTÍN MAURE S.A.:
- a) seguro de daños patrimoniales que cubra incendio a sus construcciones y mejoras, instalaciones, equipamiento, elementos decorativos y de identificación, muebles y demás bienes, incluyendo bienes

personales, y el stock de mercadería existente en el Local y en los depósitos del centro comercial, rotura de vidrios, vidrieras y puertas de acceso del Local;

- b) seguro que cubra los riesgos de robos u otros actos delictivos;
- c) seguro que cubra los riesgos de inundación, daños por agua y por humo;
- d) seguro de riesgos de trabajo y de accidentes personales, amparando al personal afectado a la explotación del Local, como así también el personal contratado o subcontratado, inclusive el personal que efectúe trabajos de instalación, equipamiento, mejoras, reformas, decoración y/o cualquier otro arreglo o conservación del Local. La póliza de seguro correspondiente deberá cubrir como mínimo los riesgos de muerte e incapacidades permanentes parciales y absolutas y responsabilidad civil (opción artículo 16 de la Ley 24.028), incluyendo enfermedades profesionales y/o enfermedades accidentes. La suma asegurada deberá ser como mínimo del equivalente a dólares estadounidenses cincuenta mil (US\$ 50.000) por persona. En el caso de tareas relacionadas a la construcción, la LOCATARIA deberá entregar previamente al inicio de la obra, copia sellada por la A.R.T. de la constancia que exige la resolución 51/97 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, referente a la obligación de aviso fehaciente a la Aseguradora con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación de todo tipo de obra que emprendan. La LOCATARIA deberá entregar certificado emitido por la A.R.T. donde conste el personal cubierto en póliza, y se aclare además que no existe deuda pendiente al período de pago inmediato anterior. Dicho certificado deberá ser actualizado en forma mensual;
- e) seguro de vida obligatorio (Decreto / Ley N° 1567/74) como asimismo todo otro seguro de vida que por convenio de trabajo, convención colectiva u otra disposición específica al gremio en cuestión, fuese obligatorio contratar; y
- f) seguro de responsabilidad civil, con respecto al Local y a la actividad comercial que desarrolla la LOCATARIA, que cubra los riesgos de lesiones y/o daños que pudieran sobrevenir a cualquier persona y/o bienes de terceros, con motivo de trabajos de instalación, equipamiento, decoración, conservación y otros del Local, o con motivo de la actividad comercial que desarrolla la LOCATARIA, o a consecuencia de incendio, rayo y/o explosión, descargas eléctricas y escapes de gas, carteles, letreros y/u objetos afines y suministro de alimentos si correspondiere. El monto mínimo del límite de cobertura que deberá tener la póliza de seguro correspondiente será del equivalente a dólares estadounidenses cien mil (US\$ 100.000).

19.2. Todas las pólizas deberán ajustarse a las normas que establezca la LOCADORA o la Administradora que ésta designe (en cuanto a condiciones, montos, plazos, fechas de vencimiento y otras), y deberán ser contratadas en la o las compañías de seguros autorizadas por la LOCADORA en un todo de conformidad con lo dispuesto en el instructivo que figura como Anexo VI del presente.

19.3. Si a los diez (10) días desde la aceptación de la Oferta por parte de la LOCADORA, o a los 10 días del vencimiento de la póliza de seguros contratada por la LOCATARIA originalmente, no se hubiere renovado, la LOCATARIA autoriza a la LOCADORA a tomar un seguro en el término de los 10 días subsiguientes a la fecha que se origine el incumplimiento de acuerdo con las características y condiciones pautadas en el apartado 19.1 del presente. Los cargos originados por la contratación de esta nueva cobertura, serán soportados por la LOCATARIA por todo el plazo que dure la misma.

VIGESIMA: AREAS COMUNES Y BIENES DE USO COMUN

20.1 Se entenderá por áreas y bienes de uso común todas aquellas superficies, espacios (incluyendo techos, paredes, pisos, estructuras), mejoras, dependencias, instalaciones, equipos, servicios especiales, elementos de identificación y publicidad, jardines, y comodidades existentes en el centro comercial para su funcionamiento y administración, para la circulación, uso y beneficio común no exclusivo del público, de la LOCADORA, de las locatarias y de sus respectivos dependientes y de los proveedores y prestadores de servicios. No se entenderán comprendidas dentro de dichas áreas las playas de estacionamiento.

20.2 Todas las áreas y bienes de uso común en todo momento estarán sujetos al control exclusivo y a la administración de la LOCADORA, o de la Administradora que ésta designe, para cuya eficacia podrá establecer normas y modificar las reglamentaciones existentes a las cuales se deberán ajustar tanto la LOCADORA como la LOCATARIA.

20.3 Las partes acuerdan que si durante el transcurso de la vigencia del presente, la LOCADORA y/o la Administradora se vieran necesitadas en forma indistinta, ya sea por necesidades inherentes a la reconstrucción, remodelación o redistribución de las instalaciones generales del centro comercial, que la LOCATARIA deje de operar el Local, a esta última le asistirá como única y exclusiva indemnización y a modo de compensación por las molestias o pérdidas de todo tipo que ello genere, la prolongación del plazo de vigencia del presente contrato, una vez que este haya vencido, por tanto tiempo como le haya llevado a la LOCADORA y/o a la Administradora totalizar las tareas que llevaron al cierre de dicho Local.

A efectos de tener fechas ciertas de cierre del local y de su posterior reapertura, las partes acuerdan suscribir idéntica nota donde se deje expresa constancia de ambas fechas.

VIGESIMO PRIMERA: GARANTÍA. FIANZA

- 21.1 En garantía del fiel cumplimiento del presente y de las obligaciones y responsabilidades que la LOCATARIA contrae, el Sr. **CARLOS ALBERTO CASTELLI** (DNI.4.623.524), con domicilio en la calle Juana Manso 1661, Piso 5 Of. 505, Ciudad de Buenos Aires (en adelante la "FIADORA") se constituye en FIADORA, codeudora solidaria lisa y llana y principal pagadora, con renuncia a los beneficios de división y de excusión, de todas las obligaciones asumidas por la LOCATARIA en virtud del presente, durante toda la vigencia del mismo, y aún vencido éste mientras subsista la relación locativa y/o mientras la LOCATARIA detente el Local, y/o mientras existan obligaciones del Locatario pendientes de cumplimiento, todo ello de conformidad con las disposiciones de los artículos 827 y 1590 y concordantes del Código Civil y Comercial.

A fin de demostrar su solvencia, la FIADORA ha presentado con anterioridad a este acto, el título de propiedad del inmueble ubicado en la calle **Santo Domingo 2468, entre las calles Santa María del Buen Aire y Algarrobo**, Ciudad de Buenos Aires. Manifiesta la FIADORA que el referido inmueble se haya libre de todo gravamen y/o inhibición, en prueba de lo cual firma una copia del citado título que se agrega como parte integrante del presente mediante el Anexo VII, y lo afecta a la presente fianza, obligándose a no disponer de dicho inmueble, ni gravarlo, ni enajenarlo, ni contrituirlo en bien de familia, hasta tanto se produzca la terminación del presente y la LOCATARIA o, en su caso, la FIADORA hayan cumplido íntegramente con todas y cada una de las obligaciones asumidas en virtud del mismo. Por lo tanto, la venta, gravamen o constitución de algún derecho real o afectación a bien de familia sobre dicho inmueble, sin que se haya previamente sustituido el inmueble respectivo por otra garantía a total satisfacción de la LOCADORA, dará derecho a éste, por tratarse de una condición esencial de la solvencia de la FIADORA, a resolver el presente sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. Y sin perjuicio de los restantes derechos y/o acciones que le puedan corresponder a la LOCADORA ante dicha situación.

La FIADORA, asimismo, acuerda indemnizar y mantener indemne a la LOCADORA por todos los (a) daños y perjuicios (incluyendo honorarios de abogados intervinientes) ocasionados a la LOCADORA (a) por incumplimientos de la LOCATARIA a las obligaciones, de cualquier naturaleza, asumidas en el presente y (b) derivados de cualquier reclamo judicial, extrajudicial o administrativo, sean de naturaleza civil, comercial, laboral, administrativo, fiscal, previsional u otra, que reciba la LOCADORA provenientes de clientes de la LOCATARIA, empleados de la LOCATARIA o personas que hayan trabajado para la LOCATARIA o que formen parte del personal de la LOCATARIA o reclamen formar parte de él, contratistas de la LOCATARIA y de cualquier otra persona respecto de la cual la LOCATARIA deba responder.

La FIADORA garantiza igualmente el pago de los honorarios, costas, costos y demás gastos de los procedimientos arbitrales y/o administrativos que por cualquier causa promoviera la LOCADORA, o la Administradora que ésta designe, contra la LOCATARIA con motivo del presente, renunciando expresamente a los beneficios de excusión y división, y de cualquier otro motivo de extinción de las obligaciones afianzadas.

El cumplimiento de las obligaciones asumidas por la FIADORA en virtud de esta garantía y fianza será exigible sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial a la LOCATARIA. La FIADORA renuncia a los derechos otorgados por los artículos 1583 y 1586 del Código Civil y Comercial, así como a las causales de extinción previstas en los artículos 1596, inc. b y 1597 del Código Civil y Comercial. La FIADORA tampoco quedará liberada del cumplimiento de esta garantía y fianza por ningún acto o circunstancia que pudiera afectar a la LOCATARIA. Consecuentemente, esta garantía y fianza subsistirá y mantendrá plena vigencia y efectos aún en caso de quiebra, concurso preventivo, acuerdo preventivo extrajudicial o cualquier otra figura similar a las descriptas de la LOCATARIA. La FIADORA acepta, asimismo, no quedar exonerada o liberada por cualquier prórroga o tolerancia de la LOCADORA con respecto al cumplimiento de las obligaciones garantizadas, ni por cualquier modificación del presente que las partes de dicho convenio pudieran acordar en el futuro.

La constitución de la garantía indicada en la Cláusula Vigésimo Segunda de ninguna manera liberará a la FIADORA de sus obligaciones de indemnización establecidas en la presente cláusula, las que permanecerán en vigencia hasta su total cancelación.

- 21.2 La LOCATARIA autoriza expresamente por el presente a la FIADORA a efectuar la restitución del Local a la LOCADORA, actuando de conformidad la FIADORA y la LOCADORA, en caso de que la LOCADORA haya resuelto el presente por incumplimiento de la LOCATARIA.

- 21.3 Una vez aceptada la Oferta por la LOCADORA, en virtud de la solvencia evidenciada por la FIADORA a través de la documentación suministrada antes de la fecha de firma del presente, cualquier circunstancia -a criterio exclusivo de la LOCADORA- que altere o pueda alterar en forma actual o mediata la solvencia patrimonial de la FIADORA de modo de afectar la garantía que éstas representan para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente y sus Documentos Anexos, facultará a la LOCADORA a exigir de la LOCATARIA la sustitución de la FIADORA en el plazo improrrogable de quince (15) días a contar a partir del momento en que recibió la notificación fehaciente. El incumplimiento de esta obligación facultará a la LOCADORA a dar por resuelto el presente sin indemnización y/o compensación alguna, facultad que también tendrá en el supuesto que la LOCATARIA haya presentado una FIADORA que a criterio de la LOCADORA no resulte idóneo.

La LOCADORA deberá expedirse sobre la aceptación de la persona propuesta como FIADORA en el término de diez (10) días de recibida.

VIGESIMO SEGUNDA: DEPOSITO DE GARANTIA

- 22.1 En garantía del fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas por la LOCATARIA a tenor del presente, ésta entrega a la LOCADORA en este acto un pagaré sin protesto a la orden por una suma equivalente a dos (2) meses del Canon Locativo Básico del último año del plazo de la locación.
- Dicha suma no devengará interés alguno y será restituída -en su caso-, en el domicilio de la LOCADORA dentro de los sesenta (60) días de restituído el Local, en las condiciones pactadas, neto de las retenciones destinadas a cubrir gastos y deudas a cargo de la LOCATARIA.
- Para el caso que dicha suma no fuese suficiente para cubrir los gastos y deudas referidos, la LOCADORA tendrá derecho de retención sobre todas las cosas muebles de la LOCATARIA que se encuentren dentro del Local o del centro comercial.
- El depósito de garantía no podrá ser empleado por la LOCATARIA para la compensación de alquileres vencidos ni para excusar el cumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones.
- 22.2 En caso de cualquier incumplimiento por parte de la LOCATARIA, la LOCADORA podrá utilizar el depósito de garantía como pago efectuado por la LOCATARIA con referencia a dicho incumplimiento, en cuyo caso la LOCATARIA deberá reponer el importe utilizado dentro de los cinco (5) días a partir del día que le fuese exigido por la LOCADORA, o por la ADMINISTRADORA que ésta designe.

VIGESIMO TERCERA: DOMICILIOS Y COMPETENCIA

- 23.1 Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales emergentes del presente, las partes y la FIADORA fijan sus domicilios especiales y legales en los indicados en el cuerpo del mismo, donde se tendrán por válidas las notificaciones, emplazamientos y citaciones que se realicen. Dichos domicilios se tendrán como vigentes, salvo que cualquiera de las partes comunique en forma fehaciente a la otra el cambio del mismo, que no podrá ser constituido fuera del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Toda controversia que se suscite entre las partes con relación al presente, su validez, calificación, interpretación, alcance, cumplimiento o resolución, se resolverá definitivamente ante los Tribunales Ordinarios Civiles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose expresa constancia que las partes renuncian a recusar sin causa.
- 23.2 Toda comunicación que deba efectuarse entre la LOCADORA y la LOCATARIA o sus representantes o entre la LOCADORA y la FIADORA, en razón del presente, deberá dirigirse por escrito a los domicilios que constan en el presente, pudiendo la LOCADORA notificar a la LOCATARIA en el Local alquilado, incluso para solicitar su desalojo y/o para intimarlo de pago.
- Cualquiera de las partes o la FIADORA podrán, en cualquier momento, modificar el domicilio señalado en el presente, siempre que fuese en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El nuevo domicilio tendrá efectos una vez que hayan transcurrido tres (3) días desde la comunicación por escrito, la que deberá contener de manera inequívoca el propósito de modificar el domicilio, indicando el nuevo.
- Las comunicaciones que no sean efectuadas por escrito carecerán de todo efecto.